

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6520/2539

นาง จำลอง พันธุ์สุวรรณฯ
นาย เครือ สุขสว่าง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

คำร้องขอระงับพยานเพิ่มเติมของจำเลยอ้างว่าจำเลยมีการศึกษาน้อยจึงไม่ทราบวิธีดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีและมีได้โต้แย้งหักล้างการยื่นบัญชีระงับพยานของทนายจำเลยนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างจำเลยกับทนายของจำเลยเองส่วนข้อที่อ้างว่าจำเลยไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของจำเลยว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่นั้นจำเลยมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรให้ฟังได้ว่าจำเลยไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตนอย่างไรและมีได้แสดงถึงเหตุที่จำเลยไม่ทราบว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่ไว้ในคำร้องตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา88วรรคสามกรณีจึงไม่มีเหตุที่จะให้รับบัญชีระงับพยานเพิ่มเติมของจำเลยไว้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า บ้านหลังดังกล่าวปลูกอยู่บนที่ดินของจำเลยจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ส่วนที่นาจำเลยก็ทำนามาตลอดไม่เคยได้รับหนังสือบอกเลิกการเช่ามาจากโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านและขอย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาทกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นางสุนันทา สุภาพวานิชทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยก่อนเป็นเบื้องต้น แรกว่า กรณีมีเหตุสมควรให้จำเลยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมหรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนเสร็จแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2536 ว่าการยื่นบัญชีระบุพยานที่ทนายคนเดิมยื่นไว้ยังไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องเนื่องจากจำเลยเป็นผู้มีการศึกษาน้อย ไม่ทราบวิธีดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีจึงมิได้โต้แย้งหรือหักล้างการยื่นบัญชีระบุพยานที่บกพร่อง และไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่อันเป็นเหตุ

สมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้น เห็นว่า ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยมีการศึกษาน้อยจึงไม่ทราบวิธีดำเนินการบวนพิจารณาคดีมิได้โต้แย้งหักท้วงการยื่นบัญชีระบупยานนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างจำเลยกับทนายจำเลยเองส่วนข้อที่อ้างว่าจำเลยไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของจำเลยว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่นั้น จำเลยมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรให้ฟังได้ว่าจำเลยไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตนอย่างไร และมิได้แสดงถึงเหตุที่จำเลยไม่ทราบว่าพยานหลักฐานได้มีอยู่ไว้ในคำร้อง ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสาม กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะให้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของจำเลยไว้ศาลชั้นต้นยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>